



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
PRIMER JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL
Plaza España S/N – Cercado – Arequipa

**PODER JUDICIAL
DEL PERÚ**

PÁGINA 1 DE 3

1° JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00752-2023-0-0401-JR-CI-05
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : FLORES SUAREZ ROBERTO FREDY*
ESPECIALISTA : LLERENA AGUILAR BRAYAN ALFREDO
PERITO : CHOQUEHUANCA CONDORI, MIRIAM PATRICIA
: CHOQUEHUANCA CONDORI, MIRIAM PATRICIA
: YANYACHY PARADO, JOSE ANTONIO
: YANYACHY PARADO, JOSE ANTONIO
TERCERO : SCOTIABANK PERU SAA
DEMANDADO : MESTAS SALAS, MARILYN DAYSI
: DAZA PACHA, EFRAIN ALBERTO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.

RESOLUCIÓN Nro. 24

Arequipa, dos mil veintiséis
Agosto, once. –

Hágase saber a las partes del presente proceso la elevada carga procesal que atraviesa el juzgado. Al escrito Nro. 44756-2026: AL PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO OTROSÍ: VISTOS: Por cumplido el mandato, y; ***CONSIDERANDOS:***

PRIMERO: MARCO LEGAL: **1.1.-** La ***Ley 30229*** publicada el ***doce de julio de dos mil catorce***, tiene como ***objeto*** que los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales se realicen a través de medios electrónicos, estableciendo su ámbito de aplicación, así mediante ***disposición complementaria transitoria*** ha señalado “Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley. El Poder Judicial adecua en el plazo máximo de ciento cincuenta y un días calendario contados a partir de la publicación de la Ley en el diario oficial El Peruano, ***las disposiciones necesarias para la organización implementación y funcionamiento del remate Electrónico Judicial REM@JU***”.

1.2.- Que, mediante ***Resolución Administrativa Nro. 000131-P-CSJAR-PJ*** de fecha ***veintidós de febrero de dos mil veintiuno*** expedida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en mérito a la Ley antes mencionada, dispuso en el ***artículo primero:*** “Disponer la puesta en marcha del Servicios de Remates Electrónicos Judiciales –REM@AJU en la Corte Superior de Justicia de Arequipa a ***partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno*** y en el ***artículo segundo:*** Disponer que los órganos jurisdiccionales competentes, de la especialidad civil, comercial de éste distrito judicial, a partir de la fecha lleven a cabo los remates judiciales haciendo uso del aplicativo informático que da soporte al REM@JU”.

1.3.- Que, el ***artículo 731°*** del ***Código Procesal Civil***, establece lo siguiente: “Aprobada la tasación o ***siendo innecesaria esta***, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme la Ley especial sobre la materia (...)”.

SEGUNDO: VALORACIÓN PROCESAL Y DE HECHOS: Que, mediante ***resolución veintiuno*** (ver fojas 220) de fecha cuatro de junio del dos mil veinticinco, se aprobó el informe pericial del bien inmueble inscrito en la ***Partida Registral Nro. P06230815*** en la suma de ***S/ 157,332.06 soles***, por esa razón; al amparo del ***artículo 731°*** del ***Código Procesal Civil***, de conformidad con la ***Resolución Administrativa Nro. 000043-2021-***



CE-PJ referida a la implementación del servicio de **REM@JU**, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el **artículo 12° de la Ley 30229¹ y artículo 13° del reglamento de la citada Ley²**, corresponde acceder a lo peticionado por el demandante. Fundamentos, por los cuales;

SE RESUELVE:

1.- CONVOCAR AL REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el **CIEN POR CIENTO (100%)** de las acciones y derechos sobre el bien materia de Litis.

2.- DATOS DEL BIEN OBJETO DE REMATE: Bien inmueble de propiedad de la demandada **MESTAS SALAS MARILYN DAYSI**, el inmueble ubicado en el **Pueblo Joven Alto de la Libertad, Manzana 7, Lote 2D, Zona A, del Distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la Partida Registral Nro. P06230815 del registro de predios de la Zona Registral Nro. XII - Sede Arequipa.**

3.- De conformidad con los lineamientos establecidos para la realización del presente remate, **SE EXHORTA** a los postores que, para participar válidamente, deberán crear una casilla electrónica **SINOE** del Poder Judicial siguiendo el procedimiento aprobado mediante **Resolución Administrativa Nro. 260-2015-CEPJ** “Procedimiento, Solicitud de Registro, Apertura y Deshabilitación de Casillas Electrónicas del Poder Judicial”. **Asimismo**, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual de **REM@JU**, el cual se encuentra en la Página Web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al **Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.**

4.- CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE al **segundo remate** y seguidamente al **tercer remate** electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático **REM@JU** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

¹ **Artículo 12°. Condiciones para remate por internet.** - El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13°. Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU.**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.



5.- RUBRO CARGAS Y GRAVAMENES: El bien cuenta con los siguientes:

ASIENTO 00006: **INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA:** Constituida por sus propietarios a favor de **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.** hasta por la suma de **S/ 150,000.00** en garantía de un crédito por **S/ 150,000.00**.

ASIENTO 00009: **INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA:** Constituida por su propietaria, la **DEUDORA** a favor del **SCOTIABANK PERÚ S.A.A.** hasta por el monto de **S/ 275,858.25** para garantizar el pago del préstamo por la suma de **S/ 215,000.00**.

6.- VALOR DE TASACIÓN: En la suma de **S/ 157,332.06 soles**

7.- BASE DEL REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA: **Primera Convocatoria:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende al precio de **S/ 104,888.04 soles**.

8.- OBLAJE: Los postores deberán de cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el **10%** del valor de la tasación indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto por el **artículo 17°** del **reglamento de la Ley Nro. 30229**; y, **b)** adjuntar arancel judicial correspondiente.

9.- FÍJESE: Los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble a rematar, a gestión de la parte interesada, **bajo responsabilidad**.

10.- SE AUTORIZA: Al Especialista Legal **ERIK ALEXANDER MANTILLA VALDIVIA** para que realice el pegado del cartel de Remate Judicial en el inmueble materia de ejecución.

11.- CONSENTIDA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, el interesado deberá gestionar el DESCARGO de la resolución en el SISTEMA REM@JU, previa coordinación con el Asistente de Juez del Juzgado, y; el diligenciamiento de carteles, bajo responsabilidad del interesado.

TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. –